

Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios - 28 agosto 2014

Edición pública redactada y OCR-asistida

ID	SP-ACTA-2014-08-28-CP
Órgano	Comunidad de Propietarios
Fecha	2014-08-28
Páginas fuente	21
SHA-256 fuente	4bbeb687681d48cb20c7ae7b9a331b071a6802e0bafb6bd999ccf48c97c739f2

Advertencia

No es el original, el libro diligenciado, una copia certificada ni una transcripción pericial. Todas las páginas de la copia usada están secuenciadas; los datos privados y reservados se sustituyen por marcadores expresos.

Control de variante: Copia PDF de veintiuna páginas. Se retiran listas de propietarios, deuda, votos individualizados y firmas. El contenido restante incluye alegaciones controvertidas de la propia copia y no se adopta como hecho. Texto extraído no certificado y sin cotejo manual línea por línea.

Página fuente 1 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO SUN PARK
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DIA 28 DE AGOSTO DE 2.014, a las 16:30 H. en segunda Convocatoria
Recepción del Complejo Turístico Hotel Sun Park,
[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

En Playa Blanca, Yaiza, siendo las 16:30 horas del día 28 de Agosto de 2014, y en los salones del Hotel
[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]
propietarios, presentes o representados, que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia de Luchy
Playa Blanca SL, representada por su administrador el [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE
DE PERSONA REDACTADO], actuando como Secretario
accidental el [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], por la no
asistencia del actual secretario, y como traductora la Srta
[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], a fin de celebrar la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de
Propietarios de
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK y conforme al Orden del Día que se detalla mas adelante, y
levantando acta el Notario [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA]:

Comprobación de los propietarios presentes o representados. ANEXO I

Página fuente 2 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 3 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 4 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 5 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

Antes de proceder a la lectura del Acta de la Junta anterior por parte del Presidente, se verifica nuevamente la fiel adhesión de dicha convocatoria a Junta a la LPH, según estipulan los Artículos 16 y 9 de la LPH, tal y como sigue::

Artículo 16 de la LPH

- La Junta de propietarios se reunirá, por lo menos, una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el Presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen, al menos, el 25 por 100 de las cuotas de participación. (Luchy Playa Blanca SL cuenta con el 72.976%)

Se corrobora este punto en particular, y se confirma que la convocatoria del pasado 10 de Abril del 2014 fue efectivamente correcta y se ajustó fielmente a lo que estipula la ley de LPH.

- La convocatoria de las juntas la hará el Presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2.

Se confirma este punto en particular, y se confirma que la convocatoria del pasado 10 de Abril del 2014 fue efectivamente correcta y se ajustó fielmente a lo que estipula la ley de LPH.

Artículo 9 de LPH

- Es obligación de todos los propietarios el comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

- Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, (...). La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.

i. Según Acta de Notificación y Requerimiento número Setenta (70) del 21 de Enero de 2014, [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] propietaria del [FINCA REDACTADA], Roque Prieto SL.

**[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]
tablón de anuncios del día 04 de Abril 2014.**

Se corrobora este punto en particular, y se confirma que la convocatoria del pasado 10 de Abril del 2014 fue efectivamente correcta y se ajustó fielmente a lo que estipula la ley de LPH.

A continuación, se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior por parte del Presidente.

Artículo 9 de LPH

- Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que respectivamente, supongan y se encuentre firmada por el Presidente y el Secretario.

i. Se constata que ha habido un error administrativo y de traducción en la elaboración del acta y convocatoria anterior, y que donde dice "ordinaria" debería decir "extraordinaria" y donde dice "honorario" debería decir "accidental".

1. Se procede a ratificar la subsanación por unanimidad de los presentes.

Página fuente 6 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

ii. Habiendo confirmado que ninguno de los presentes tiene nada que objetar al respecto se aprueba por unanimidad la transcripción que se ha realizado al libro de actas.

Se aprueban todos los acuerdos de dicha Junta, y se ratifica la subsanación por unanimidad de los presentes, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

2. NATURALEZA, TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS FINCAS:

a. ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

- En la notificación de la pre-convocatoria enviada a todos el pasado día 08 de Agosto, se adjunto copia del certificado del Registro de la Propiedad, donde están registrados los únicos Estatutos existentes de esta Comunidad, y que se adjuntarán al Anexo del Acta de esta Junta como ANEXO IV

- Si bien es cierto que datan del 17 de Noviembre de 1987, son los únicos existentes y, por tanto, los únicos válidos y legales, para regir esta Comunidad.

- Según podemos constatar en ellos, los artículos más importantes a destacar hoy para su efectiva implementación inmediata, a partir de hoy, son como siguen:

i. ARTICULO 3. Las presentes normas obligarán a todo titular y ocupante, mientras no sean modificadas estatutariamente (...)

ii. ARTICULO 5. A cada propietario u ocupante le está prohibido desarrollar actividades no permitidas en estos estatutos (...)

iii. ARTICULO 6. Por la forma en que ha sido diseñado el proyecto (...) se da como fin primordial el arrendamiento o explotación turística, desde el presente queda establecido que el complejo, regulados por estos estatutos, se destinará a dicho fin como una sola unidad (...) salvo que en cualquier momento decida otra cosa la Junta de Propietarios por acuerdos de los titulares que representen como mínimo las tres cuartas partes de los apartamentos o el 66% de las cuotas de participación asignadas a los mismos apartamentos.

La limitación o finalidad que se establece se hará constar en todos los títulos de primera y sucesivas transmisiones de propiedad de cada una de las fincas (...).

Las normas de comunidad y reglamentos interiores que se establecen en estos estatutos tendrán como limitación prevalente el fin principal que ha quedado reconocido y todo titular adquirente aceptará la Comunidad de Explotación que se establece desde ahora para cuando exista más de un propietario.

La Comunidad de Explotación conllevará:

a) Los propietarios de los inmuebles o fincas sujetas a dicho régimen (unidades alojativas), detendrán el dominio de las mismas pero no tendrán derecho a la utilización directa y personal de las mismas. (usufructo defacto)

b) (...) Explotar el complejo en la forma que se determine según sus atribuciones, con facultad decisoria (...)

c) Cada propietario participará en los gastos y utilidades de la explotación según la parte proporcional que le corresponda por su cuota de participación en el conjunto de fincas a explotar.

d) Si bien este artículo termina diciendo que “la presente comunidad de explotación tendrá una duración máxima de diez años (...)”, se entiende también que esta norma no ha sido modificada estatutariamente, tal y como exige el ARTICULO 3, máxime cuando la operación turística ha sido constante desde su comienzo en 1987 hasta Mayo del 2008, antes de que comenzaran los problemas en esta comunidad, prosiguiendo ininterrumpidamente aunque con severas dificultades desde Mayo del 2008 hasta el día de hoy, Agosto del 2014, por lo que se entiende que dicha duración no solo se extendió más allá de los “diez años” que se mencionan en los estatutos, hasta un total de 27 años consecutivos, sin interrupción, según se evidencia en el registro de Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, sino que claramente sigue actualmente en vigor hasta que se apruebe una modificación estatutaria respecto a la misma.

Así mismo, dado el “fin primordial de explotación turística” que este Artículo menciona en su encabezamiento, se entiende que la validez de los diez años mencionados es aplicable a la comunidad de explotación inicial, dando cabida a una nueva comunidad de explotación u operadora turística que reemplazase en sus funciones a la anterior, tal fue el

caso de la cesion de explotacion de Sol Lanzarote en 1987 a Montelanza SL y esta a su vez, 19 años despues, a la Comunidad de Explotacion en el 2008; asi mismo no se contemplan en ninguno de los articulos estos estatutos, cabida alguna para un fin primordial diferente al estipulado, un cese de explotacion turistica, ni tampoco un cambio de uso diferente al turistico.

iv. ARTICULO 18. Es necesaria la unanimidad para la validez de cualquier acuerdo que represente una modificacion del titutlo constitutivo de la Propiedad Horizontal o de estos Estatutos.

Página fuente 7 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

v. ARTICULO 19. A la satisfaccion de los gastos comunes se entendera obligado cada propietario segun el presupuesto anual (...), y su importe sera satisfecho en mensualidades pagaderas en los cinco primeros dias de cada mes.

vi. ARTICULO 21. La inobservancia de cualquiera de las prohibiciones establecidas en los presentes estatutos, dara lugar al apercibimiento del titular o en su caso del ocupante de la dependencia (...), la Junta podra instar y obtener judicialmente la privacion del uso de la dependencia (...)

vii. ARTICULO 22. La morosidad de un titular en el pago de lo que le corresponda satisfacer en los gastos comunes, motivara que se le requiera en el plazo de quince dias, con regargo de 10% en concepto de indemnizacion, y transcurrido dicho plazo se le podra exigir por via judicial.

b. LA CALIFICACION URBANISTICA

- En la notifiacion de la pre-convocatoria enviada a todos el pasado dia 08 de Agosto, se adjunto copia del certificado de Urbanismo donde se certifica la Calificacion Urbanistica de las fincas que conforman esta Comunidad, y que se adjuntaran al Anexo del Acta de esta Junta como ANEXO V

- Tal y como dicho certificado enuncia, el terreno en el que esta este complejo, asi como todas y cada una de sus unidades alojativas y comerciales, estan calificadas como suelo exclusivamente turistico, no siendo permitido ningun otro uso diferente al turistico.

c. CEDULAS DE HABITABILIDAD

- En la notificacion de la pre-convocatoria enviada a todos el pasado dia 08 de Agosto, se adjunto copia del certificado del Ayuntamiento de Yaiza, y que se adjuntaran al Anexo del Acta de esta Junta como ANEXO VI, que confirma la falta de cédula de habitabilidad e imposibilidad de obtener ninguna para las unidades alojativas que conforman el complejo turistico de esta Comunidad por ser considerado el 100% del complejo como turistico para uso exclusivo de Hotel.

- Los apartamentos que integran el Complejo carecen de cédula de habitabilidad y, según detalla el informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza de febrero de 2014 que se acompaña como ANEXO VI, no hay en la actualidad posibilidad de obtenerla en la medida que, como ya exponremos en el apartado de INDEPENDIZACION DE UNIDADES, los apartamentos no tienen acceso individualizado a los suministros, sino contador unico de agua, luz, gas y centralita, registrados en industria por su naturaleza y caudal de suministro.

- La falta de cédula de habitabilidad impide la comercialización de los apartamentos como viviendas o segundas residencias, tal y como puede tambien apreciarse en el Plan Parcial de Yaiza publicado.

- Tal y como dicho certificado confirma, nunca se ha expedido ni una sola cedula de habitabilidad para ninguna de las 220 unidades alojativas de que consta este complejo, por tanto el uso residencial no esta permitido.

[NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA]

- Tal y como se enuncia anteriormente, reiterando lo ya expuesto segun dictan los Estatutos en su Artículo 6, Urbanismo, El Ayuntamiento de Yaiza, y el Plan Parcial de Yaiza, la totalidad de las unidades de este complejo que conforman esta Comunidad de Propietarios son 100% turisticas sin cabida alguna para ningun otro uso que el de Hotel.

- La licencia municipal de "Hotel de 1 Estrella" concedida al Complejo únicamente permite el uso turístico, sin autorizar el uso residencial. Asimismo, el cambio de uso 2 tampoco sería posible de acuerdo con el Plan Parcial vigente, segun se desprende de los certificados anteriormente citados, de calificación urbanística e informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza, obtenido en enero de 2014.

- Por otro lado, los estatutos de la Comunidad de Propietarios del Complejo, en su artículo 6, establecen que el uso del Complejo es el turístico, debiendo aceptar los propietarios la denominada "Comunidad de Explotación", privándoles expresamente de la utilización directa y personal de las unidades, convirtiendo su participacion en la explotacion turistica en un claro usufructo defacto. Es por este motivo, que todos los contratos de suministros, seguros y servicios de mantenimiento han estado siempre e ininterrumpidamente a nombre de la Explotadora, desde su inicio en 1987 hasta el dia de hoy, Agosto de 2014, y jamas a nombre de la comunidad de propietarios.

i. ARTICULO 6. Las normas de comunidad y reglamentos interiores que se establecen en estos estatutos tendran como limitacion prevalente el fin principal que ha quedado reconocido y todo titular adquiriente aceptara la Comunidad de Explotacion que se establece desde ahora para cuando exista mas de un propietario.

La Comunidad de Explotacion conlleva:

a) Los propietarios de los inmuebles o fincas sujetas a dicho regimen (unidades

Página fuente 8 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

alojativas), detentaran el dominio de las mismas pero no tendran derecho a la utilizacion directa y personal de las mismas. (un claro usufructo defacto a favor de la entidad Explotadora).

ii. El unico uso autorizado es exclusivamente turístico, y su gestión mediante una Explotadora Turistica.

e. INDEPENDIZACIÓN DE UNIDADES

- Tal y como dicta el Artículo 16, el complejo fue edificado para su exclusiva explotacion turistica, por tanto no se tuvieron en consideracion ni se a;adieron nunca entradas privadas de ningun tipo, ni entradas alternativas para propietarios, sino solamente salidas de emergencias y entrada trasera de personal.
 - Asi mismo, los apartamentos no tienen acceso individualizado a los suministros, sino contador unico de agua, luz, gas y centralita, registrados en industria por la naturaleza de su servicio y caudal de suministro.
 - En el hipotetico caso de que hubiera un cambio de ultima hora y de pronto permitiese el Plan Parcial el cambio de uso, la autorización del uso residencial del Complejo exige, previamente, la realización de una obra consistente en la instalación de accesos individualizados a todos los suministros y de los contadores respectivos (agua, luz, televisión, telefonía e internet), puesto que actualmente los apartamentos constituyen una sola unidad de explotación. El coste de esta obra se estima en dieciocho mil (18.000) euros por unidad alojativa.
- i. Primeramente, este proyecto de obra habria de ser aprobado en Junta Extraordinaria, por unanimidad, puesto que conllevaria cambiar los Estatutos, y
- ii. Seguidamente habria que presentar proyecto en el Ayuntamiento de Yaiza y contemplar la indemnización pertinente al Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Turismo de Canarias por la pérdida de camas hoteleras, indemnización cuyo importe no podemos estimar.
- Actualmente, no existe alternativa posible alguna para aquellos que, en su momento, han contemplado la idea de independizar su unidad y desligarse completamente de la explotacion turistica.
 - Las unicas alternativas posibles y viables a la independizacion de unidades son:
- i. la aceptacion de los estatutos de esta comunidad y entrega incondicional de las unidades a la expotacion turistica en usufructo defacto, o
- ii. la venta de la participacion en la explotacion turistica.

f. VENTA Y/O TRASPASO DE UNIDADES

Terminos y condiciones

- Esta Comunidad reconoce y respeta el derecho que tienen los propietarios de transferir o vender su propiedad a terceros, e igualmente se compromete a apoyar y ayudar a quienes desean optar por este camino, siempre y cuando se haga honestamente y de una forma adecuada y ordenada. Este derecho no podrá contravenir ni ir en detrimento de los estatutos, de los derechos de otros propietarios, ni hacerse en mala fe o utilizando practicas ilegales que puedan potencialmente mal representar la venta de su participación, y que podría resultar en desacreditar esta comunidad. Esta junta rectora actuara con firmeza contra aquellos que no se ajusten a las normas de esta comunidad y hara lo posible para prevenir que esto ocurra,

Segun dicta el articulo 9 de la LPH

- i. Es obligacion de todos los propietarios el comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local.
- ii. Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél a repetir sobre éste.
- iii. Aquellos propietarios que deseen vender su participacion tienen la obligacion sin excepcion alguna de notificar al comprador que deben cumplir las normas y estatutos de esta comunidad y de la comunidad de explotacion, con especial reparo en lo que se refiere al

uso permitido anteriormente establecido, y las normas particulares de la Comunidad de Explotacion, respetando integramente:

Página fuente 9 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

iv. ARTICULO 6. de los Estatutos,

1. (...) se da como fin primordial el arrendamiento o explotacion turistica.

2. La limitacion o finalidad que se establece se hara constar en todos los titulos de primera y sucesivas transmisiones de propiedad de cada una de las fincas (...).

3. (...) todo titular adquiriente aceptara la Comunidad de Explotacion (...).

4. a) Los propietarios de los inmuebles (...), detentaran el dominio de las mismas pero no tendran derecho a la utilizacion directa y personal de las mismas. (usufructo defacto)

v. Normas de la Comunidad de Explotacion, que incluyen y no se limitan a:

5. acceso al complejo vetado para agentes de inmobiliarias, propietarios o representantes de estos que deseen vender su participacion,

6. acceso a compradores limitado y supervisado por la Comunidad de Explotacion, siempre y cuando haya conformidad inicial firmada por las partes del entendimiento, aceptacion y compromiso de observar y cumplir con todas las normas y estatutos de la comunidad y la explotacion,

7. tacticas de marketing y venta vetadas a agentes inmobiliarios y vendedores de participacion de la explotacion, directa o indirectamente, con o sin permiso del vendedor, quedando restringidas dichas actividades unica y exclusivamente a la comunidad de explotacion,

8. utilizacion de las imagenes del complejo por internet, en prensa, en fotos privadas o cualquier otro metodo inmobiliario o privado que se precie estan completamente vetadas,

9. no esta permitido la utilizacion de la pagina de internet de la explotacion, ni carteles de compra/venta de ningun tipo por fuera del complejo, ni anuncios que se presten a la mala interpretacion o que se enga;izos, pretendiendo ofrecer un apartamento residencial o vacacional, sin mencionar los estatutos, el uso permitido, la participacion en los gastos de comunidad y la aceptacion de la comunidad de explotacion en usufructo defacto.

10. no esta permitido perjudicar en lo mas minimo la labor de la explotacion turistica, cualquier venta de participaciones debe ser realizada con el maximo cuidado y minima intrusion en el dia a dia de la explotacion

11. El propietario vendedor debera solicitar un certificado vigente a la Comunidad que confirme estar al dia en sus cuotas de comunidad y derramas o, por el contrario, certificar la cuantia pendiente a saldar.

12. En caso de que existiera deuda con la comunidad, el comprador que desee participar en la explotacion turistica del complejo, y decida libremente comprar la deuda que el vendedor mantenga con la comunidad, debera presentar en esta comunidad certificacion notariada al respecto, sin excepcion alguna junto con la notificacion del cambio, de lo contrario ambos vendedor y comprador seran igualmente responsables de las deudas incurridas, asi como de los da;os ocasionados a esta comunidad, incluyendo indemnizacion donde proceda.

g. SUMINISTRO DE AGUA

vi. En los ultimos meses ha aparecido documentacion relativa a la gestion de la comunidad de explotacion de Montelanza SL, en la que se aprecian los resultados de los 4 ultimos a;os, asi como una posible inversion en la construccion de una planta desalinizadora de agua de mar, tal y como testificaba numerosas veces el [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] (q.e.p.d).

vii. Esta junta rectora invita a todos aquellos que sepan o recuerden algo a respecto que aporten la informacion relevante que sea posible; en su defecto estimamos oportuno seguir con la investigacion pendiente y compartir lo que sea necesario en una proxima junta.

3. APROBACION DE MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE:

Página fuente 10 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

a. INCUMPLIMIENTOS Y USO ILÍCITO

i. A consecuencia de los atropellos cometidos por determinados propietarios desde mayo de 2008, retirando ilegalmente apartamentos de la explotación sin haber acuerdo en junta al respecto ni cambio alguno en los estatutos, y otros incluso llegando a alquilar los apartamentos ilegalmente tanto para uso residencial como turístico y/o vacacional, el negocio del Complejo se desestabilizó provocando caídas sustanciales de los ingresos a causa de la pérdida de los contratos con los tour operadores.

1. Actualmente este caso sigue en los juzgados, tanto civil como penal, y la mayoría de la participación de los propietarios en la explotación busca compensación y remedios para evitar su repetición.

a. Se somete a votación el adjuntar a las pruebas que actualmente están en los juzgados, la declaración notarial de todos aquellos que hayan participado en actividades ilegales de alquiler, uso residencial, turístico y/o vacacional y cambio de cerraduras, y que deseen desistir con efecto inmediato de los mismos, para la pronta resolución de este caso y evitar costes mayores a los implicados. Aquellos que decidan continuar en su rebeldía permanecerán incluidos en la demanda inicial en nombre de esta comunidad, y se les requerirá compensación personal y directa por los daños causados. Se aprueba este acuerdo en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

ii. En el 2011, un grupo de propietarios instaron una demanda por desahucio contra la explotadora, mintiendo al Juez al manipular la información y alegar que dichas propiedades eran de uso personal y privado, lo que contradice completamente lo estipulado en los estatutos de esta comunidad. Seguidamente, la entidad Pamanil, elegida [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] que dichas propiedades eran privadas, y se instalaron carteles en el interior de ventanas y puertas de cara al solarium, a vista de todos los clientes de la explotación turística. Se retiraron llaves, se cambiaron cerraduras y se negó el acceso a las mismas a la explotación. Todo ello, causando graves problemas de cara a los clientes y los contratos [LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO] estos señores, por no saber que las participaciones de estos apartamentos era de usufructo de facto. Todo esto está notariado y actualmente este caso se encuentra en los juzgados, donde los señores involucrados tendrán que explicar su modo de actuación. Así mismo, la explotación y los propietarios afectados, tendrán derecho a reclamar una indemnización, tal y como dicta el Artículo 9 LPH "Todos los propietarios tienen la obligación de observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados."

b. Se somete a votación el adjuntar a las pruebas que actualmente están en los juzgados, la declaración notarial de todos aquellos que hayan participado en actividades ilegales de sustracción ilegal de unidades de la explotación turística así como cambio de cerraduras de las mismas, y que deseen desistir con efecto inmediato de los mismos, para la pronta resolución de este caso y evitar costes mayores a los implicados. Aquellos que decidan continuar en su rebeldía permanecerán incluidos en la demanda inicial en nombre de esta comunidad, y se les requerirá compensación personal y directa por los daños causados. Se aprueba este acuerdo en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

**[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]
[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], que desembocaron en varias sanciones administrativas por parte del gobierno de Canarias. Tal y como se menciona anteriormente, actualmente este caso también se encuentra en los juzgados, donde los señores involucrados tendrán que explicar su modo de actuación. Así mismo, los propietarios afectados, tendrán derecho a reclamar una indemnización, tal y como dicta el Artículo 9 LPH "Todos los propietarios tienen la obligación de observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados."**

c. Se somete a votación el adjuntar a las pruebas que actualmente están en los juzgados, la declaración notarial de todos aquellos que hayan participado en actividades ilegales de denuncia malintencionada, y que deseen desistir

con efecto inmediato de los mismos, para la pronta resolución de este caso y evitar costes mayores a los implicados. Aquellos que decidan continuar en su rebeldía y/o denuncien nuevamente y a propósito, en mala fe y equivocadamente, en contra de lo que estipulan los estatutos, permanecerán incluidos en la demanda inicial en nombre de esta comunidad, y se les requerirá compensación personal y directa por los daños causados. Se aprueba este acuerdo en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

iv. De todos es sabido el secuestro a mano armada que esta comunidad ha sufrido y el insistente y repetitivo boicot perpetrado, desde Febrero de 2011 hasta Marzo de 2014, directa y exclusivamente por:

[NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], en nombre y representación de Roque Prieto SL, entidad propietaria de UN SOLO APARTAMENTO en este complejo, y aquellos propietarios que la han apoyado todos
[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

Página fuente 11 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

con esta comunidad y explotacion turistica, o bien porque prefieren estar al sol que mas calienta y, sin asesorarse legalmente al respecto ni molestarse lo mas minimo en corroborar la informacion facilitada, deciden libremente apoyar a esta Se;ora, quien parece ser les ha prometido derechos residenciales que ni el Ayuntamiento, ni el Cabildo ni los estatutos de esta comunidad contemplan.

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], sin consenso alguno, en Febrero del 2011, y quien a dia de hoy sigue sin aparecer por este complejo, o de cumplir sus funciones tal y como dicta el articulo 20 corresponde a las funciones del

Administrador (probablemente porque el sabe perfectamente que solo esta para lo que esta, que es nada mas y

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

esta Comunidad). El articulo 20 de la LPH dice que las funciones del Administrador son:

1. Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

-No ha aparecido nunca por el complejo y por tanto desconoce los problemas, ni tampoco se ha preocupado por conocer cuales son los problemas, por tanto no puede ni tiene capacidad para hacer ninguna advertencia y apercibir a los titulares

2. Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

-Lo unico que ha preparado este se;or y de lo que es 100% co-

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] en la manipulacion, tergiversacion y confeccion de Juntas y Actas ilegales, asi como cuentas inventadas que nada tienen que ver con la realidad de los resultados reales de esta comunidad y del complejo, facilmente constatable con la documentacion que hoy existe en nuestro poder, asi como, conociendo perfectamente de antemano la **[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]** aquellos que la apoyan.

-A fecha de hoy, o lo que es igual, en 3 a;os y medio, aun no ha preparado este se;or cuenta alguna que explique los gastos incurridos estos a;os, ni las deudas pendientes por cobrar, ni se ha reclamado cantidades a ningun propietario moroso, ni se ha realizado ningun presupuesto para esta comunidad, lo que es cuanto menos increiblemente vergonzoso para alguien que dice adjudicarse el puesto de Administrador de esta Comunidad y es capaz de atreverse a hacer requerimientos que no le competen en absoluto, visto su comportamiento e involucracion en los actos **[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]** hoy.

3. Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al Presidente o, en su caso, a los propietarios.

-Nuevamente, este se;or no ha atendido nada de nada, ni dispuesto de nada de nada, es mas, se le ha retado para que comparezca y

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], pero no quiere, el no esta para esto, **[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]**

han dado cuenta a nadie de anda, solamente se han dedicado una y otra vez, y repetidamente, a vetar cualquier intento de acercamiento de los propietarios para solucionar los problemas de esta comundiad, por tanto, insisto no ha atendido ni dado cuenta de nada.

4. Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes

-Como hemos mencionado antes, no solo no se han ejecutado acuerdos, es que no se ha aprobado alguno ni se ha intentado de ninguna manera intentar acordar nada que ayude a esta comunidad a estar en condiciones.

-Tampoco se han realizado pagos de ningun tipo que correspondan a gastos de comunidad, sino pagos realizados a los

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

los de este supuesto administrador que no ha adminitrado nada,

PARA VELAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LOS INTERESES

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

-Desde Noviembre de 1987 hasta el 2014, TODOS Y CADA UNO DE LOS GASTOS DE COMUNIDAD HAN ESTADO SIEMPRE A NOMBRE DE LA EXPLOTACION TURISTICA Y JAMAS A NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, por tanto no es dudoso sino

Página fuente 12 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

imposible que este se;or haya podido saber de los pagos a realizar ni que haya podido efectuar alguno pago.

-Así mismo, como se mencionaba antes, a fecha de hoy, o lo que es igual, en 3 a;os y medio, aun no ha preparado este se;or cuenta alguna que explique los gastos incurridos estos a;os, ni las deudas pendientes por cobrar, ni se ha reclamado cantidades a ningun propietario moroso, ni se ha realizado ningun presupuesto para esta comunidad, lo que es cuanto menos increíblemente vergonzoso para alguien que dice adjudicarse el puesto de Administrador de esta Comunidad y es capaz de atreverse a hacer requerimientos que no le competen en absoluto, visto su [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y compa;ia a día de hoy.

5. Actuar, en su caso, como Secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

-La custodia de las Actas de esta comunidad son importantísimas y es deber del Secretario el custodiar los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo, deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.
-Lo que no procede es el robo o apropiación indebida de las actas, convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones, que es este se;or, [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] hecho.

1. El pasado 8 de Abril de 2014, este Se;or envió un requerimiento notarial para que desistiera esta comunidad de su derecho legal de reunirse anualmente, votar por una nueva junta rectora, aprobar cuentas y presupuestos e intentar resolver los problemas que afectan esta comunidad, y cuya respuesta vía requerimiento notarial se adjunta como ANEXO VII.

2. Así mismo, el pasado, 27 de Junio de 2014, vía requerimiento notarial número 736, se le hizo llegar a Don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], administrador único de Pamanil SL, un escrito en el que se le pedía evidencia de su nombramiento, entrega de la documentación de esta comunidad, rendición de cuentas y notificación de cese de su actividad, documento que se adjunta como ANEXO VIII.

-En vista de que este se;or persiste reiteradamente y se niega a cooperar con esta comunidad, y no ha devuelto los libros en el plazo previsto de 10 días desde el recibo del requerimiento notarial, se le advirtió que si no lo hace esta comunidad le interpondrán demanda judicial por apropiación de documentos privados que comprometen la viabilidad y convivencia de esta comunidad, siendo por tanto exclusivamente responsable de cuantos trastornos ha causado en ella. Lo que pondremos a votación al final de la exposición de este punto.

-Sin embargo si parece tener la audacia de cobrar y demandar honorarios por unos servicios que no presta ni ha prestado nunca, gracias a la supuesta protección bajo la cual se cree amparado por [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] no para esta comunidad,

-Finalmente, hoy hemos recibido un nuevo requerimiento notarial [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL] e ignorando lo que claramente estipula la ley y haciendo caso omiso a las pruebas fehacientes de gastos e ingresos de esta comunidad entre los a;os 2008 y 2014, requerimiento que será

respondido en el tiempo, forma y tono necesario.

-Se constata por tanto, que este Se;or, actuando solo en nombre y
[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

Prieto SL, lo unico que parece estar haciendo es intentar salvar su
propio pellejo encubriendo todo tipo de pruebas y montajes para
que los propietarios de esta comunidad sigan amedrantados y
forzados a aguantar una situacion tan penosa como es la quiebra

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y compa;ia, gracias a [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA]

Página fuente 13 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

**[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]
[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] en sus actividades ilegales contra la explotación de este complejo, así como su persistente impertinencia en no dejar que esta comunidad funcione correctamente, ni atender los problemas varios que la afectan, no en una ocasión, ni en dos, sino en todas las ocasiones que han tenido entre dichos a;os de resolver los problemas de esta comunidad y sacar este complejo adelante.
Nuevamente, tal y como se menciona anteriormente, actualmente este caso también se encuentra en los juzgados, así como en el Colegio de Abogados y el Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, ante quienes estos señores tendrán que rendir cuentas por su modo de actuación. Así mismo, los propietarios afectados, tendrán derecho a reclamar una indemnización, tal y como dicta el Artículo 9 LPH "Todos los propietarios tienen la obligación de observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados."**

Se somete a votación el adjuntar a las pruebas que actualmente están en los juzgados, la declaración notarial de todos aquellos que hayan participado, apoyado y/o conocido detalles de las actividades ilegales de secuestro y boicot de la comunidad y explotación turística

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]
[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y D. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], y que deseen desistir con efecto inmediato de su apoyo y/o participación con estos señores y sus actividades, para la pronta resolución de este caso y evitar costes mayores a los implicados. Aquellos que decidan continuar en su rebeldía y/o prosigan con sus actividades ilegales de secuestro y boicot de la comunidad y explotación turística, así como apoyo y/o participación por minimía que esta sea referente a los mismos, en contra de lo que estipulan los estatutos, permanecerán incluidos en la demanda inicial en nombre de esta comunidad, y se les requerirá compensación personal y directa por los daños causados. Se aprueba este acuerdo en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

v. Todos estos casos y otros menores pero igualmente serios, se ha documentado y denunciado en el Cabildo, y en la última visita del inspector de turismo, se ha procedido a entregar la documentación pertinente a los estatutos, al igual que se nos ha notificado de los cambios en la ley que también amparan lo estipulado en dichos estatutos, así como confirman el contenido de los certificados de urbanismo y ayuntamiento mencionados en el apartado 2 de este escrito.

vi. Por tanto, amparándonos en este último punto, que confirma la ley, y ratificando el contenido íntegro y vigencia de los estatutos, se insta a esta comunidad a que resuelva los problemas que la afectan lo antes posible, y retornen al principio de unidad de explotación tal y como dictan los estatutos, con efecto inmediato, en cuyo defecto la explotación será sancionada nuevamente con cargos exclusivamente directos a todos y cada uno de los propietarios que desobedezcan lo aquí hoy acordado, reclamando vía judicial no solo el apercibimiento de las fincas implicadas sino compensación monetaria al resto de los propietarios por los detrimentos que sus acciones puedan causar a esta comunidad y explotación turística.

vii. Se somete a votación junto a este último punto, la inclusión inmediata de todas las unidades a la explotación turística, la aceptación de la firma del presidente de esta comunidad como única firma necesaria e indispensable para la obligada entrega del título habilitante del conjunto de todas las unidades que comprenden este complejo, tal y como indican los estatutos en su artículo 6, enunciado nuevamente más abajo, y hacer entrega de la misma a la ordenación turística de Lanzarote y Las Palmas, así como para su inclusión en este Acta y adhesión fiel y legal a los estatutos de esta comunidad. Se aprueban este acuerdo, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

viii. ARTICULO 6.

-Por la forma en que ha sido diseñado el proyecto (...) se da como fin primordial el arrendamiento o explotación turística, desde el presente queda establecido que el

complejo, regulados por estos estatutos, se destinara a dicho fin como una sola unidad (...) salvo que en cualquier momento decida otra cosa la Junta de Propietarios por acuerdos de los titulares que representen como minimo las tres cuartas partes de los apartamentos o el 66% de las cuotas de participacion asignadas a los mismos apartamentos.

-La limitacion o finalidad que se establece se hara constar en todos los titulos de primera y sucesivas transmisiones de propiedad de cada una de las fincas (...).

-Las normas de comunidad y reglamentos interiores que se establecen en estos estatutos tendran como limitacion prevalente el fin principal que ha quedado reconocido y todo titular adquiriente aceptara la Comunidad de Explotacion que se establece desde ahora para cuando exista mas de un propietario.

-La Comunidad de Explotacion conlleva:

a) Los propietarios de los inmuebles o fincas sujetas a dicho regimen (unidades alojativas), detentaran el dominio de las mismas pero no tendran derecho a la utilizacion directa y personal de las mismas. (usufructo defacto)

b) (...) Explotar el complejo en la forma que se determine segun sus atribuciones, con facultad decisoria (...)

c) Cada propietario participara en los gastos y utilidades de la explotacion segun la parte proporcional que le corresponda por su cuota de participacion en el conjunto de fincas a explotar.

Página fuente 14 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

Se aprueban todos los acuerdos en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

b. NOTIFICACION INTERNA

Tal y como dicta el artículo 9 de LPH

1. Es obligación de todos los propietarios el comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España, número de [LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO] notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

2. Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, con el visto bueno del Presidente. La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

c. REHABILITACION DEL COMPLEJO

Según dicta el Artículo 9 de la LPH, es obligación de todos los propietarios el>

1. Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación.

2. El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por 100 de su último presupuesto ordinario.

3. Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.

4. El elevado coste de mantenimiento del uso turístico del Complejo El Complejo, en funcionamiento como "Hotel de 1 Estrella" desde 1991, es un establecimiento obsoleto, que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Turismo de Canarias obliga a su renovación, facilitando el aumento de categoría hotelera. Ahora bien, el aumento de categoría hotelera del Complejo requiere una inversión mínima de treinta mil (30.000) euros por unidad de alojamiento, por lo que se comenzará a estudiar desde hoy el proceso a seguir, así como se comenzará a buscar los proveedores de servicios necesarios y adecuados para llevar a cabo dicho proyecto. Todos los propietarios están invitados a participar en el proyecto, proponiendo los proveedores que estimen oportunos y facilitando la realización de todo el proyecto.

Se aprueban este acuerdo, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

[NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] EL COMPLEJO

1. Como se ha podido constatar, y según se ha mencionado anteriormente, entre los años 1987 y Abril del 2008, la actividad turística del complejo se encargaba del pago de todos los gastos de explotación y de comunidad, gastos que compensaba con los beneficios de la actividad turística del complejo, antes de hacer repartición de dividendos.

2. En el 2008, tal y como se menciona anteriormente, una serie de propietarios se desligaron ilegalmente de la explotación causando enormes pérdidas al negocio del

Página fuente 15 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

Complejo, desestabilizando la comunidad y explotación turística, y provocando caídas sustanciales de los ingresos a causa de la pérdida de los contratos con los tour operadores.

3. Esto conlleva a la implementación de la facturación mensual por gastos de explotación y comunidad, así como la no repartición de dividendos, a la comunidad de propietarios por aquellas unidades que no se ajustaban a los estatutos de la comunidad y que en desobediencia estaban poniendo en peligro la actividad turística del complejo, por tanto en cuanto durase dicha actividad ilegal, y dejando en manos de los juzgados el reclamo de compensación financiera por los daños causados por sus actividades ilegales y contrarias a los estatutos de esta comunidad.

4. Mientras, a los propietarios que fielmente siguieron con la actividad, tal y como dictan los estatutos, se les respetó la compensación de los beneficios de explotación con los gastos de explotación y comunidad, así como el reparto de dividendos.

5. Según las cuentas de la actividad turística así como las de la comunidad de propietarios, fueron estos propietarios que continuaron fielmente con la explotación los únicos que sufragaron el coste total de todos los gastos de explotación y de comunidad, en lugar de ser un esfuerzo común a realizar por todos los propietarios de esta comunidad, lo que dio lugar a deudas incurridas en esta comunidad y haber propietarios morosos, tal y como se desprende del Acta del 10 de Abril del 2014.

6. Esta situación obligó a estos propietarios fieles a la actividad, a contribuir más de lo que debían en los gastos de explotación y de comunidad, no pudiendo por tanto percibir ninguno los dividendos de la explotación, al tener que destinarse la totalidad de dichos dividendos a sufragar el coste de los gastos de explotación y de comunidad de los propietarios que ilegalmente decidieron desligarse de la explotación turística, cambiar cerraduras, intentar cambiar el uso turístico a residencial y alquilar a terceros en contratos turísticos y/o vacacionales, así como residencial, o simplemente tener las unidades cerradas, impidiendo el acceso a la explotación.

7. Igualmente se propone buscar una nueva entidad explotadora que tome el control de la explotación turística del complejo y que se adapte a las necesidades tan particulares de esta comunidad. Se propone que se le autorice al Presidente a buscar la opción más viable y formalizar contratos para su inmediata puesta en acción.

8. Se somete por tanto a votación, que fue correcta la decisión y modus operandi de compensación de gastos de explotación y comunidad, y la repartición de dividendos, solamente para todos aquellos que entre los años 2008 y 2014 hubieran continuado con la explotación turística, tal y como dictan los estatutos, así como la facturación y no repartición de dividendos a aquellos propietarios que se desligaron de la actividad turística del complejo y la autorización al Presidente para buscar una entidad explotadora turística que se haga cargo del complejo.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

9. Así mismo, se propone corroborar la compensación justa a los propietarios que siguieron fielmente con la explotación turística, por el total contribuido de más, y que aun les es adeudado, mediante acuerdo transaccional notariado o no, que compense el total contribuido de más y aun adeudado a cada propietario, con su equivalente en cantidad en concepto de cuotas y gastos de comunidad y explotación.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

10. En adelante, se propone continuar con el mismo modus operandi, y seguir con la compensación de gastos de explotación y comunidad, así como el repartición de dividendos, solamente para todos aquellos que continuado con la explotación turística, tal y como dictan los estatutos, así como la facturación de cuotas en función del presupuesto aprobado el 10 de Abril del 2014, y la no repartición de dividendos a aquellos propietarios que sigan desligados a propósito y en mala fe de la actividad turística del complejo, hasta que dichos propietarios desistan de dicha actividad ilegal y cesen en su desobediencia y falta de respeto a los estatutos de esta comunidad.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

11. Así mismo, cualquier gasto extraordinario derivado del cambio de uso, cambio de cerraduras, renovación del interior de la unidad para su uso en la explotación turística, etc, incurrido por los propietarios que se hayan desligado ilegalmente en cualquier momento de la explotación turística, será facturado directamente a los propietarios

Página fuente 16 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

causantes de los mismos, y nunca serán motivo de derramas generales o inclusión en el presupuesto de gastos de comunidad como extras o gastos extraordinarios.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

4. APROBACION DE LIQUIDACION DE DEUDA EXISTENTE CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y MEDIDAS A TOMAR SOBRE SU RECLAMACION JUDICIAL

Según el Artículo 9 de la LPH,:

1. Es obligación de todos los propietarios el contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
2. Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores, y tienen la condición de preferentes (...)
3. El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.
4. En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el transmitente deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de Secretario, con el visto bueno del Presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.

5. Se somete a votación la aprobación de la liquidación de la deuda existente con la comunidad de propietarios así como la certificación de deuda emitida a todos los propietarios, según Acta del pasado 10 de Abril del 2014, a los que se le añadirán las deudas incurridas desde esa fecha hasta el día de hoy, que se calculan en un total de 1,427,664.32 Euros en concepto de contribuciones extras hechas por los propietarios que legalmente siguieron con la explotación turística más 645,239.55 Euros de deuda según detalle de la última junta del pasado 10 de Abril del 2014, más las cuotas debidas entre los meses de Mayo y Agosto del año en curso, que ascienden a un total de 12,198.51 Euros.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

6. A continuación se somete a votación autorizar al Presidente, con capacidad para representar a la comunidad en juicios y facultad de otorgar poderes a procuradores, resultando dicha propuesta aprobada con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

Se aprueban todos los acuerdos en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

5. AUTORIZACION, SI PROCEDE, DE DENUNCIA:

a. REUNION CLANDESTINA DE PROPIETARIOS

1. El pasado mes de Junio la entidad Bankia remitió a esta comunidad un justificante de abono en una supuesta nueva cuenta de la comunidad de

propietarios en una sucursal de las palmas de gran canaria, realizado por
[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

Prieto SL, entidad propietaria del apartamento 509, por un total de unos
1800Euros en concepto de cuotas de comunidad adeudas desde el año
2012, copia que se ha entregado en los juzgados para que se añada a la
investigación en curso.

Página fuente 17 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

2. Este incidente se remito a las autoridades y se le requirio via notarial a dicha sucursal asi como a su departamento de fraude en Madrid, de proceder a hacer lo mismo, bloquear los fondos y cuenta, y denunciar el hecho en los

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], haciendose pasar por quien no es, y utilizando

actas ilegales robadas a esta comunidad, acciones que nos consta se han llevado a cabo. ANEXO X

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

quien siempre habia defendido su inocencia y no morosidad, con la excepcion de la sentencia del juicio ordinario 1241/2011 ante el juzgado de

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

Sanchez tambien confeso ser morosa y negarse a pagar sus cuotas, ahora confirma abiertamente en la oficina de Bankia y mediante su abono en cuenta, su situacion de propietaria morosa desde el 2011 en adelante, poniendo en evidencia nuevamente, pero sin duda alguna al respecto ahora con esta confesion, su condicion de morosa en las reuniones del 2011 y por tanto asumiendo su culpabilidad en las votaciones ilegales del 2011 y confirmacion de que todas las decisiones ilegales por ella tomadas, en dichas reuniones, poderes notariales extendidos, autorizaciones alegadas, y pagos realizados en nombre y representacion de esta comunidad son nulos en pura regla, por lo que le pondremos a votacion el requerir a esta se;ora que desista inmeidatamente de proseguir con estas actividades, devuelva a esta comunidad hasta el ultimo centimo empleado en encubrir repetidamente su condicion de morosa y resarcir a esta comunidad y explotacion turistica al completo.

Se aprueban todos los acuerdos de este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

4. Asi mismo, mas adelante, una serie de propietarios nos informo y corroboro, por casualidad, que se habia realizado una reunion clandestina en los salones del Hotel Princesa Yaiza, con una serie de propietarios, quienes,

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

1. continuar con su boicot y secuestro de esta comunidad y explotacion turistica,

2. denunciar al hotel en turismo por actividades de explotacion turistica

3. instaurar una comunidad aleatoria ilegal desligada del complejo

4. abrir una nueva cuenta bancaria en la que depositar las cuotas de

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], Roque Prieto SL, [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA], Pamanil SL, y

Don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], puedan reunir fondos para seguir

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] continuar con sus actividades ilegales en contra de esta comunidad y explotacion turistica

Segun el articulo 16 LPH

i. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del Presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo decidan.

ii. En vista de que a dicha reunion, nuevamente, no se invito a Luchy, ni tampoco don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO]

ni Pamanil enviaron copia de dicha reunion ni de las intenciones de abrir una nueva cuenta bancaria a Luchy, entendemos que prosiguen los intentos ilegales y la mala fe que ya desde el 2008 vienen describiendo la forma de actuar de esto se;ores, y quienes tendran que responder personalmente de

sus actividades en los juzgados.

iii. Así mismo, repetimos como se dijo anteriormente, que no se ha aclarado la situación de las cuentas por parte de [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y Pamanil, ni se ha explicado el uso de los fondos utilizados (con la excepción de los legales y administrativos en beneficio exclusivo de [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], Pamanil y [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO]),

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

de morosa desde el 2011, se somete a votación el proceder vía demanda judicial contra [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO],

Roque Prieto, Pamanil, [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] por, entre otros, y no limitativo a, robar los libros y actas de esta comunidad, actuar como y hacerse pasar por propietario no moroso, adjudicarse,

Página fuente 18 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

facilitar, ayudar y/o apoyar convocatorias y votaciones ilegales, hacerse con el dinero de esta comunidad para beneficio y lucro propio, boicotear la explotación turística, saltarse las normas y estatutos de comunidad, mentir y manipular al juzgado y decir que las unidades son para libre uso privado y personal, en lugar de explicar la condición de dichas fincas según establecen los estatutos, por hacer una reunión clandestina e instigar a otros propietarios a cooperar en sus actividades ilegales y a abrir una cuenta bancaria a nombre de esta comunidad sin permiso de toda la junta de propietarios. Por todo ello y más, se pedirá indemnización personal para con esta comunidad y todos los propietarios que la conforman.

Se aprueban todos los acuerdos en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

b) CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR, ABOGADO Y PROCURADOR

El artículo 20 de la LPH dice que las funciones del Administrador son:

o Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

-No ha aparecido nunca por el complejo y por tanto desconoce los problemas, ni tampoco se ha preocupado por conocer cuáles son los problemas, por tanto no puede ni tiene capacidad para hacer ninguna advertencia y apercibir a los titulares

o Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

-Lo único que ha preparado este señor y de lo que es 100% co-participe es en prestarse

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

tergiversación y confección de Juntas y Actas ilegales, así como cuentas inventadas que nada tienen que ver con la realidad de los resultados reales de esta comunidad y del complejo, fácilmente constatable con la documentación que hoy existe en nuestro poder, así

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y aquellos que la apoyan.

-A fecha de hoy, o lo que es igual, en 3 años y medio, aun no ha preparado este señor cuenta alguna que explique los gastos incurridos estos años, ni las deudas pendientes por cobrar, ni se ha reclamado cantidades a ningún propietario moroso, ni se ha realizado ningún presupuesto para esta comunidad, lo que es cuanto menos increíblemente vergonzoso para alguien que dice adjudicarse el puesto de Administrador de esta Comunidad y es capaz de atreverse a hacer requerimientos que no le competen en absoluto, visto su comportamiento

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

de hoy.

o Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al Presidente o, en su caso, a los propietarios.

-Nuevamente, este señor no ha atendido nada de nada, ni dispuesto de nada de nada, es más, se le ha retado para que comparezca y explique las cuentas que tan amablemente ha

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

de anda, solamente se han dedicado una y otra vez, y repetidamente, a vetar cualquier intento de acercamiento de los propietarios para solucionar los problemas de esta comunidad, por tanto, insisto no ha atendido ni dado cuenta de nada.

o Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes

-Como hemos mencionado antes, no solo no se han ejecutado acuerdos, es que no se ha aprobado ninguno ni se ha intentado de ninguna manera intentar acordar nada que ayude a esta comunidad a estar en condiciones.

-Tampoco se han realizado pagos de ningún tipo que correspondan a gastos de comunidad,

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

los de este supuesto administrador que no ha administrado nada, PARA VELAR ÚNICA Y

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

-Desde Noviembre de 1987 hasta el 2014, TODOS Y CADA UNO DE LOS GASTOS DE COMUNIDAD HAN ESTADO SIEMPRE A NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA Y JAMÁS A NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, por tanto no es dudoso sino

imposible que este señor haya podido saber de los pagos a realizar ni que haya podido efectuar alguno pago.

-Así mismo, como se mencionaba antes, a fecha de hoy, o lo que es igual, en 3 años y medio, aun no ha preparado este señor cuenta alguna que explique los gastos incurridos estos años, ni las deudas pendientes por cobrar, ni se ha reclamado cantidades a ningún propietario moroso, ni se ha realizado ningún presupuesto para esta comunidad, lo que es cuanto menos increíblemente vergonzoso para alguien que dice adjudicarse el puesto de Administrador de esta Comunidad y es capaz de atreverse a hacer requerimientos que no le competen en absoluto, visto su comportamiento e involucración en los actos ilegales de
[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

Página fuente 19 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

o Actuar, en su caso, como Secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

-La custodia de las Actas de esta comunidad son importantísimas y es deber del Secretario el custodiar los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo, deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.

-Lo que no procede es el robo o apropiación indebida de las actas, convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones, que es [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

-El pasado 8 de Abril de 2014, este Se;or envió un requerimiento notarial para que desistiera esta comunidad de su derecho legal de reunirse anualmente, votar por una nueva junta rectora, aprobar cuentas y presupuestos e intentar resolver los problemas que afectan esta comunidad, y cuya respuesta vía requerimiento notarial se adjunta como ANEXO VII.

-Así mismo, el pasado, 27 de Junio de 2014, vía requerimiento notarial número 736, se le hizo llegar a Don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], administrador único de Pamanil SL, un escrito en el que se le pedía evidencia de su nombramiento, entrega de la documentación de esta comunidad, rendición de cuentas y notificación de cese de su actividad, documento que se adjunta como ANEXO VIII.

-En vista de que este se;or persiste reiteradamente y se niega a cooperar con esta comunidad, y no ha devuelto los libros en el plazo previsto de 10 días desde el recibo del requerimiento notarial, se le advirtió que si no lo hace esta comunidad le interpondrá demanda judicial por apropiación de documentos privados que comprometen la viabilidad y convivencia de esta comunidad, siendo por tanto exclusivamente responsable de cuantos trastornos ha causado en ella. Lo que pondremos a votación al final de la exposición de este punto.

-sin embargo si parece tener la audacia de cobrar y demandar honorarios por unos servicios que no presta ni ha prestado nunca, gracias a la supuesta protección bajo la cual se cree [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

esta comunidad,

-Finalmente, hoy hemos recibido un nuevo requerimiento notarial de este se;or, nuevamente [LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

las anteriores e ignorando lo que claramente estipula la ley y haciendo caso omiso a las pruebas fehacientes de gastos e ingresos de esta comunidad entre los años 2008 y 2014, requerimiento que será respondido en el tiempo, forma y tono necesario.

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y la entidad Roque Prieto SL, lo único que parece estar

haciendo es intentar salvar su propio pellejo encubriendo todo tipo de pruebas y montajes para que los propietarios de esta comunidad sigan amedrantados y forzados a aguantar una situación tan penosa como es la quiebra total de un complejo que ha conseguido hundir

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

para evitar que se descubra que Do;a sunción ha sido siempre morosa y evitar que ella pague sus cuotas debidas a esta comunidad.

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] confesada por ella misma, quien fue quien nombro a estos se;ores a dedo para que

la ayudasen a evitar tener que pagar sus cuotas, se somete a votación el cese inmediato de este se;or,

así como la solicitud de la devolución de los honorarios recibidos, la entrega inmediata de cualquier poder notarial que conste en su poder y la denuncia de estos se;ores en el colegio de abogados y colegio de administradores de fincas.

xii. Así mismo se somete a votación facultar al presidente a elegir un nuevo equipo legal que pueda cuidar de los asuntos legales de esta comunidad y no los intereses propios de un propietario

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], se les requiere formalmente que devuelvan los poderes notariales que se

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

inmediatamente, y se les comunica que cualquier actividad pasada y en adelante corre a cargo

personal

**de cada uno de ellos, y que cualquier pago realizado por esta comunidad a estos señores entre los
años**

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

**[NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] que fue quien los solicito para su propio beneficio. Se aprueban
todos los acuerdos**

en este punto, con X votos a favor, X en contra y X abstenciones. ANEXO III

6. RUEGOS Y PREGUNTAS

En este punto del orden del día, sin nada más asuntos que tratar, el Presidente da por concluida la sesión, a las xx:xx horas del día la principio indicado, de todo lo cual, el secretario da fe.

Firmas VºBº

Página fuente 20 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 21 de 21

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2014-08-28.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]